



RESOLUCIÓN FINAL N° 167-2026/PS0-INDECOPI-JUN

EXPEDIENTE : 895-2025/PS0-INDECOPI-JUN
AUTORIDAD : ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR ADSCRITO A LA OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE JUNÍN (OPS)
DENUNCIANTE : ELVA FRANCISCA HUAYNALAYA ROMERO (SEÑORA HUAYNALAYA)
DENUNCIADO : SCOTIABANK PERÚ S.A.A. (SCOTIABANK)
MATERIA : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
ALLANAMIENTO
IMPROCEDENCIA
PRESCRIPCIÓN
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Huancayo, 16 de marzo de 2026

I. ANTECEDENTES

- Mediante Resolución N° 1, de fecha 13 de enero de 2026, el OPS inició un procedimiento administrativo sancionador en contra de Scotiabank, por presuntas infracciones a lo establecido en los artículos 18°, y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), debido a que:
 - No habría cumplido con las medidas de seguridad necesarias, respecto al monitoreo y realización de operaciones, en tanto habría permitido que los días 5,9 y 11 de enero de 2023; 10, 4,6,7,17 y 25 de febrero de 2023, 2 y 11 de marzo de 2023; y, 20, 23, 26 y 28 de noviembre de 2024 se realicen dieciséis (16) operaciones, con cargo a la tarjeta debito N° 5118-****-****-4459, de titularidad de la denunciante, operaciones que no reconoce.

Fecha	Monto	Concepto
5-1-2023	S/ 1,500.00	Retiro Efectivo Soles - CA
5-1-2023	S/ 320.00	Retiro Efectivo Soles - CA
9-1-2023	S/ 120.00	Retiro Efectivo Soles - CA
11-1-2023	S/ 300.00	Retiro Efectivo Soles - CA
10-2-2023	S/ 400.00	Retiro Efectivo Soles - CA
4-2-2023	S/ 1,000.00	Retiro Efectivo Soles - CA
6-2-2023	S/ 300.00	Retiro Efectivo Soles - CA
7-2-2023	S/ 1,000.00	Retiro Efectivo Soles - CA
17-2-2023	S/ 800.00	Retiro Efectivo Soles - CA
25-2-2023	S/ 500.00	Retiro Efectivo Soles - CA
2-3-2023	S/ 300.00	Retiro Efectivo Soles - CA
11-3-2023	S/ 400.00	Retiro Efectivo Soles - CA
20-11-2024	S/ 500.00	Retiro Efectivo Soles - CA
23-11-2024	S/ 700.00	Retiro Efectivo Soles - CA
26-11-2024	S/ 600.00	Retiro Efectivo Soles - CA
28-11-2024	S/ 700.00	Retiro Efectivo Soles - CA

- Por medio de los escritos del 11 y 16 de febrero de 2026, Scotiabank se apersonó al procedimiento y presentó sus descargos manifestando lo siguiente:

M-OPS-03/03

1 de 24



- (i) Solicitaron que antes de la evaluación del fondo del procedimiento se realice el análisis de la prescripción de la acción administrativa; toda vez que, en el presente caso, como parte de los hechos denunciados, la señora Huaynalaya cuestionó la realización de doce (12) operaciones ejecutadas entre el 05 de enero y el 11 de marzo del año 2023, la cual configura una infracción de carácter instantáneo, toda vez que cada una de las operaciones cuestionadas constituye un acto autónomo, individualizado y plenamente consumado en la fecha en que fue ejecutado el respectivo retiro, no tratándose de una conducta continuada ni permanente.
- (ii) Asimismo, precisaron que el hecho controvertido se circunscribe a cargos realizados respecto a una cuenta CTS, producto bancario que permite al titular acceder de manera permanente, inmediata y actualizada a la información de sus movimientos mediante los canales digitales y presenciales habilitados por el Banco. Se trata, por tanto, de un instrumento que posibilita la verificación constante de cargos y operaciones registradas.
- (iii) En ese contexto, indicaron que tal como se esperaría de un consumidor promedio, la denunciante tuvo la posibilidad real y efectiva de conocer el estado de la cuenta, su saldo y movimientos desde el mismo momento en que fueron ejecutadas, no existiendo elemento alguno que acredite imposibilidad de acceso a la información, bloqueo de canales, ni circunstancia excepcional que justifique un conocimiento diferido. Por ello, no resulta atendible sostener que la señora Huaynalaya tomó conocimiento de la ejecución de los retiros recién el 19 de agosto de 2025, pues las operaciones fueron plenamente verificables y estuvieron disponibles para su consulta desde su fecha de ejecución, encontrándose dentro de su esfera de control y supervisión ordinaria.
- (iv) En consecuencia, resulta evidente que el cómputo del plazo de prescripción debe iniciarse desde la fecha de realización de cada operación, esto es, entre el 05 de enero y el 11 de marzo de 2023, conforme a lo dispuesto en el artículo 121° del Código y el numeral 250.2 del TUO de la Ley N° 27444. Bajo dicho marco normativo, el plazo de prescripción de dos (2) años venció, como máximo, el 11 de marzo de 2025, respecto de la última operación cuestionada correspondiente al año 2023. No obstante, la denuncia fue presentada recién el 30 de diciembre de 2025, cuando la potestad sancionadora de la Administración ya se encontraba prescrita.
- (v) Adicionalmente, debe considerarse que las operaciones cuestionadas consistieron en retiros efectuados en las agencias Huancayo y El Tambo - Huancayo, ubicadas en la misma localidad consignada por la propia denunciante como su domicilio en su escrito de denuncia. Ello evidencia que los retiros fueron realizados en su ámbito geográfico habitual, descartándose cualquier supuesto de operaciones ejecutadas en una plaza distinta o ajena a su esfera ordinaria de desenvolvimiento.
- (vi) Por lo expuesto, conforme vuestro despacho podrá verificar, la facultad de la Administración para determinar la existencia de una infracción administrativa prescribió, a más tardar al 11 de marzo del año 2025, por lo que corresponde declarar improcedente la denuncia interpuesta en nuestra contra respecto de la realización de doce (12) operaciones que el denunciante señala no reconocer.
- (vii) Por otro lado, presentó sus descargos respecto de las dieciséis (16) operaciones no reconocidas, indicando que se efectuaron de forma completamente regular y en atención a las medidas de seguridad del Banco.
- (viii) Los retiros en efectivo a través de cajero automático ATM por los importes de S/ 500.00; S/ 700.00; S/ 600.00 y S/ 700.00 fueron realizados de forma válida por la señora Huaynalaya, en tanto fueron realizados con el uso de la tarjeta de débito y clave secreta, lo cual se puede verificar en las capturas de pantalla de su sistema, mediante la glosa "PIN VERIFICATION" y los respectivos journal emitidos por los cajeros automáticos.
- (ix) De este modo, tal como se cumplió con acreditar, dichas operaciones materia de denuncia fueron válidamente autorizadas por la señora Huaynalaya, utilizando tanto su tarjeta con chip, como con el ingreso de la clave secreta.



- (x) Precisaron que las doce (12) operaciones realizadas durante el año 2023 fueron ejecutadas conforme a los mecanismos de autenticación y validación establecidos, superando satisfactoriamente los controles de seguridad vigentes al momento de su realización.
- (xi) A fin de acreditar su validez, adjuntaron los journals emitidos por los cajeros automáticos, los cuales evidencian el correcto ingreso de la tarjeta y la clave secreta por parte del usuario, lo que se verifica mediante la glosa "PIN VERIFICATION".
- (xii) En ese sentido, sostuvieron que las doce (12) operaciones realizadas durante el año 2023 fueron válidamente autorizadas por la señora Huaynalaya, mediante el uso de su tarjeta con chip y el ingreso correcto de su clave secreta, superando los mecanismos de autenticación implementados por el Banco.

II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

- 3. Por los antecedentes expuestos precedentemente, corresponde al Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de la Oficina Regional del Indecopi de Junín (en adelante, el OPS) determinar lo siguiente:
 - (i) Analizar cuestión previa;
 - (ii) analizar si Scotiabank infringió los artículos 18° y 19° del Código;
 - (iii) si corresponde ordenar medidas correctivas;
 - (iv) la sanción por imponer de comprobarse su responsabilidad administrativa; y,
 - (v) si corresponde ordenar el pago de las costas y costos.

III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

III.1. Cuestión previa: Sobre la prescripción en materia de protección al consumidor

- 4. Al respecto, el artículo 108° del Código¹ contempla los supuestos que ponen fin al procedimiento con la declaración de la improcedencia de la denuncia, dentro de los cuales se

¹ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
(...)

Artículo 108°.- Infracciones administrativas.

Constituye infracción administrativa la conducta del proveedor que transgrede las disposiciones del presente Código, tanto si ello implica violar los derechos reconocidos a los consumidores como incumplir las obligaciones que estas normas imponen a los proveedores. También son supuestos de infracción administrativa el incumplimiento de acuerdos conciliatorios o cualquier otro acuerdo que de forma indubitable deje constancia de la manifestación de voluntad expresa de las partes de dar por culminada la controversia, de laudos arbitrales, y aquellos previstos en el Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y en las normas que lo complementen o sustituyan.

Sin que la presente enumeración sea taxativa, pondrán fin al procedimiento administrativo la resolución de la autoridad administrativa que declara la improcedencia de la denuncia de parte en los siguientes supuestos:

- a) Si el denunciante no ostenta la calidad de consumidor final, conforme al presente Código.
- b) Si el denunciado no califica como proveedor, conforme al presente Código.
- c) Si no existe una relación de consumo, conforme al presente Código.
- d) Si ha prescrito la facultad de la autoridad administrativa para determinar la existencia de infracción administrativa.
- e) Si existe falta de legitimidad o interés para obrar.
- f) Si el proveedor subsana o corrige la conducta constitutiva de infracción administrativa con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos.

(Artículo incorporado por el Decreto Legislativo N° 1308, Decreto Legislativo que modifica el Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley N° 29571)



encuentra la prescripción de la facultad de la autoridad administrativa para determinar la existencia de infracción administrativa.

5. Asimismo, el artículo 121° del Código² dispone que la acción para sancionar las infracciones a dicha norma prescribe a los dos (2) años de cometidos dichos ilícitos. Transcurrido dicho plazo, el Indecopi pierde la potestad de investigar y sancionar las infracciones que hubieran podido cometer los proveedores en la venta de bienes y la prestación de servicios (para aquellos casos en que la presunta infracción de cometió durante la vigencia del Código).
6. La referida norma establece que para el cómputo del plazo de prescripción se aplica lo dispuesto en el artículo 252° del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General³ (en adelante, TUO de la LPAG). Así, el referido artículo establece que el cómputo del plazo de prescripción comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera cometido (infracción instantánea) o desde que cesó, si fuera una acción continuada.
7. La infracción es instantánea si queda consumada en un solo instante, esto es, si el proceso ejecutivo que culmina al completarse todas las exigencias del tipo infractor se cierra en un momento determinado y único. Debe repararse en que no se atiende a la duración de los preparativos o de los actos conducentes a la plena realización del hecho sino solamente al instante en que éste queda completo. Así, tampoco se toma en cuenta si las consecuencias de éste se prolongan en el tiempo.
8. Por otro lado, en los casos de denuncias promovidas a iniciativa de parte, la Sala Especializada en Protección al Consumidor (en adelante, la Sala)⁴, interpretó que, al momento de analizar los alcances de la prescripción en materia de protección al consumidor, debe tenerse en cuenta que la noción genérica de dicha figura implica el establecimiento de plazos dentro de los cuales el titular de un derecho debe ejercerlos. De ello puede desprenderse que una de las finalidades de la prescripción es sancionar la negligencia del titular del derecho respectivo con la cancelación de la acción que lo protege. Así, cuando el procedimiento administrativo en materia de protección al consumidor es promovido por la denuncia del usuario afectado, el plazo de prescripción se suspende con dicha denuncia y no así con la notificación de la imputación de cargos (como ocurre con los procedimientos iniciados de oficio), toda vez que no puede "sancionarse" o desprotegerse al consumidor por la inacción en que podría incurrir la Autoridad Administrativa al no haber notificado la denuncia e imputación de cargos al denunciado oportunamente.
9. En el presente caso, la señora Huaynalaya denunció en contra de Scotiabank lo siguiente:

² **LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 121°.- Plazo de prescripción de la infracción administrativa. Las infracciones al presente Código prescriben a los dos (2) años contados a partir del día en que la infracción se hubiera cometido o desde que cesó, si fuera una infracción continuada.

Para el cómputo del plazo de prescripción o su suspensión se aplica lo dispuesto en el artículo 233° de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

³ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

Artículo 252°.- Prescripción
(...)

250.2. El cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la existencia de infracciones comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera cometido en el caso de las infracciones instantáneas o infracciones instantáneas de efectos permanentes, desde el día que se realizó la última acción constitutiva de la infracción en el caso de infracciones continuadas, o desde el día en que la acción cesó en el caso de las infracciones permanentes.

⁴ Ver Resolución 2671-2013/SPC-INDECOPI.



- (i) No habría cumplido con las medidas de seguridad necesarias, respecto al monitoreo y realización de operaciones, en tanto habría permitido que los días 5,9 y 11 de enero de 2023; 10, 4,6,7,17 y 25 de febrero de 2023, 2 y 11 de marzo de 2023; y, 20, 23, 26 y 28 de noviembre de 2024 se realicen dieciséis (16) operaciones, con cargo a la tarjeta debito N° 5118-****-****-4459, de titularidad de la denunciante, operaciones que no reconoce.

Fecha	Monto	Concepto
5-1-2023	S/ 1,500.00	Retiro Efectivo Soles - CA
5-1-2023	S/ 320.00	Retiro Efectivo Soles - CA
9-1-2023	S/ 120.00	Retiro Efectivo Soles - CA
11-1-2023	S/ 300.00	Retiro Efectivo Soles - CA
10-2-2023	S/ 400.00	Retiro Efectivo Soles - CA
4-2-2023	S/ 1,000.00	Retiro Efectivo Soles - CA
6-2-2023	S/ 300.00	Retiro Efectivo Soles - CA
7-2-2023	S/ 1,000.00	Retiro Efectivo Soles - CA
17-2-2023	S/ 800.00	Retiro Efectivo Soles - CA
25-2-2023	S/ 500.00	Retiro Efectivo Soles - CA
2-3-2023	S/ 300.00	Retiro Efectivo Soles - CA
11-3-2023	S/ 400.00	Retiro Efectivo Soles - CA
20-11-2024	S/ 500.00	Retiro Efectivo Soles - CA
23-11-2024	S/ 700.00	Retiro Efectivo Soles - CA
26-11-2024	S/ 600.00	Retiro Efectivo Soles - CA
28-11-2024	S/ 700.00	Retiro Efectivo Soles - CA

10. Por su parte, Scotiabank señaló que nos encontramos frente a una denuncia que debe ser declarada improcedente, toda vez que, el plazo de prescripción se habría cumplido respecto de doce (12) operaciones efectuadas entre el 5 de enero de 2023 y 11 de marzo de 2023, debido a que la denuncia fue interpuesta el 30 de diciembre de 2025.
11. En el caso, no es un hecho controvertido que existe una relación de consumo entre las partes en atención a la apertura de la cuenta CTS-soles de titularidad de la señora Huaynalaya.
12. Al respecto, a fin de verificar si en el presente caso operó o no la prescripción alegada, evaluaremos el tipo de infracción imputado y la fecha en la cual la denunciante tomó conocimiento efectivo de su realización.
13. Sobre el particular, este OPS considera que el hecho denunciado por la señora Huaynalaya al estar referido al cuestionamiento por el incumplimiento de la adopción de medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de operaciones por las transacciones efectuadas los días: 5, 9 y 11 de enero de 2023; 10, 4, 6, 7, 17 y 25 de febrero de 2023, 2 y 11 de marzo de 2023; y, 20, 23, 26 y 28 de noviembre de 2024 de su cuenta CTS-soles, **constituyen una presunta infracción de naturaleza instantánea**, en la medida que cada una se habría consumado al momento de su realización.
14. Asimismo, se aprecia que con fechas 20 y 22 de agosto de 2025 la denunciante presentó los reclamos: SBP-R-2025006658 y SBP-R-2025006831, cuestionando las operaciones materia de denuncia, las cuales no reconoce, recibiendo respuestas de sus reclamos los días 10 y 12 de setiembre de 2025. Esta información se condice con lo indicado por la señora Huaynalaya respecto al tiempo en que tomó conocimiento de las operaciones no reconocidas.
15. Aunado a lo anterior, se aprecia en los movimientos de la cuenta de la denunciante que, desde el 16 de mayo de 2016 hasta el mes en que comenzaron a efectuar los retiros



cuestionados, la señora Huaynalaya sólo realizó una operación de retiro en agencia de su cuenta por el importe de S/ 500.00 (una sola operación en el periodo de cinco años), siendo las otras transacciones registradas de abonos y el pago de intereses propios de la cuenta.

16. En esa medida, de la verificación integral de los medios probatorios indicados de manera precedente, este OPS evidencia que existen indicios probados que demuestran que la señora Huaynalaya recién tomó conocimiento de la transacción denunciada en el mes de setiembre de 2025, por lo que, a la fecha de la presentación de la denuncia, esto es el 30 de diciembre de 2025, no había prescrito la facultad de este órgano resolutorio para analizar el caso denunciado.
17. Sobre el particular, si bien Scotiabank refirió que los estados de la cuenta CTS-soles se encontraba a disponibilidad de la señora Huaynalaya y que las transacciones se efectuaron cerca a su domicilio, ello no resulta suficiente para establecer que la denunciante tenía la obligación de ingresar de manera mensual a ver los movimientos de su cuenta, en la medida que como consumidora de un producto bancario, se entiende que destinó la misma para que su empleador pueda depositar el pago de sus CTS a fin de obtener una ganancia por los intereses generados (propios de su cuenta), por lo que, resulta lógico y consecuente que estuviera interesada en ver sus ganancias en un periodo anual o un tiempo mayor. En ese sentido, no podríamos asumir que revisaba de manera constante su cuenta ni mucho menos trasladársele la responsabilidad de la revisión constante de su dinero, cuando es el banco emisor de la tarjeta asociada a la cuenta, el encargado de velar por la integridad de los bienes depositados en él, situación que es precisamente la que se verificará en el análisis del fondo de la presente denuncia.
18. En consecuencia, corresponde desestimar el pedido de improcedencia por prescripción alegado por Scotiabank, en tanto que al momento de la presentación de la denuncia no había transcurrido el plazo prescriptorio legal, ya que la señora Huaynalaya tomó conocimiento de los hechos denunciados en el mes de setiembre de 2025, conforme al análisis efectuado de manera precedente.

III.2. Sobre la presunta infracción

Sobre el deber de idoneidad

19. El artículo 18° del Código establece que la idoneidad es la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe⁵.
20. Por su parte, el artículo 19° del Código establece que los proveedores son responsables por la idoneidad y calidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado⁶. En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de entregar los productos y prestar los servicios

⁵ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

(...)

⁶ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.



al consumidor en las condiciones ofertadas o previsibles atendiendo a la naturaleza de estos, la regulación que sobre el particular se haya establecido y, en general, a la información brindada por el proveedor o puesta a disposición.

21. De acuerdo con lo expuesto por la señora Huaynalaya, la presunta infracción cometida por Scotiabank consistiría en que, no habría cumplido con las medidas de seguridad necesarias, respecto al monitoreo y realización de operaciones, en tanto habría permitido que los días 5, 9 y 11 de enero de 2023; 10, 4, 6, 7, 17 y 25 de febrero de 2023, 2 y 11 de marzo de 2023; y, 20, 23, 26 y 28 de noviembre de 2024 se realicen dieciséis (16) operaciones, con cargo a la tarjeta débito N° 5118-****-****-4459 de su titularidad, transacciones que no reconoce:

Fecha	Monto	Concepto
5-1-2023	S/ 1,500.00	Retiro Efectivo Soles - CA
5-1-2023	S/ 320.00	Retiro Efectivo Soles - CA
9-1-2023	S/ 120.00	Retiro Efectivo Soles - CA
11-1-2023	S/ 300.00	Retiro Efectivo Soles - CA
10-2-2023	S/ 400.00	Retiro Efectivo Soles - CA
4-2-2023	S/ 1,000.00	Retiro Efectivo Soles - CA
6-2-2023	S/ 300.00	Retiro Efectivo Soles - CA
7-2-2023	S/ 1,000.00	Retiro Efectivo Soles - CA
17-2-2023	S/ 800.00	Retiro Efectivo Soles - CA
25-2-2023	S/ 500.00	Retiro Efectivo Soles - CA
2-3-2023	S/ 300.00	Retiro Efectivo Soles - CA
11-3-2023	S/ 400.00	Retiro Efectivo Soles - CA
20-11-2024	S/ 500.00	Retiro Efectivo Soles - CA
23-11-2024	S/ 700.00	Retiro Efectivo Soles - CA
26-11-2024	S/ 600.00	Retiro Efectivo Soles - CA
28-11-2024	S/ 700.00	Retiro Efectivo Soles - CA

22. Al respecto, el artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores⁷. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código⁸ el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos.
23. Sobre el cuestionamiento de operaciones no reconocidas por los consumidores, la Sala de Defensa de la Competencia N° 2, hoy Sala Especializada de Protección al Consumidor (en adelante, la Sala) en el pronunciamiento emitido en la Resolución N° 270-2008/TDCINDECOPI⁹, señaló que la comprobación de un hecho negativo - como el desconocimiento de operaciones - no es factible para el consumidor. Por consiguiente, el

⁷ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.**

Artículo 1°.- Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos: (...)

c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios. (...)

⁹ Resolución N° 270-2008/TDC-INDECOPI, de fecha 13 de febrero de 2008, emitida en el Expediente N° 161-2007/CPC.



proveedor del servicio es quien debe probar que dicho hecho negado sí se produjo, esto es, que las operaciones cuestionadas se realizaron válidamente.

24. En dicha Resolución, la Sala precisó que las operaciones efectuadas usando de manera conjunta la tarjeta y la clave secreta (la cual sólo es conocida por el consumidor, quien tiene el dominio de esta e inclusive puede cambiarla) son de responsabilidad de los usuarios, siempre que se hayan producido de manera previa al bloqueo.
25. Al respecto, este OPS considera que los consumidores o usuarios de servicios financieros esperan que sus proveedores les brinden un servicio responsable e idóneo, capaz de generar seguridad en cada una de las transacciones que realicen, por ello es necesario que dentro de un procedimiento de este tipo, en donde se cuestiona el servicio brindado por la entidad Financiera, sea este quien presente medios probatorios suficientes para desvirtuar el hecho denunciado y corrobore que autorizó válidamente la operación en cuestión.
26. En esa línea, los artículos 21° y 23° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento de Tarjetas) establecen lo siguiente:

Artículo 21°.- Mecanismo de comunicación a disposición de los usuarios

Las empresas deberán contar con infraestructura y sistemas de atención, propios o de terceros, que permitan a los usuarios comunicar el extravío o sustracción de la tarjeta o de su información, los cargos indebidos y las operaciones que los usuarios no reconozcan. Dicha infraestructura deberá encontrarse disponible las veinticuatro (24) horas del día, todos los días del año.

(...)

Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, las empresas serán responsables de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas.

El usuario no es responsable de ninguna pérdida por las operaciones realizadas en los siguientes casos, salvo que la empresa demuestre su responsabilidad:

1. Cuando estas hayan sido realizadas luego de que la empresa fuera notificada del extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene.

(...)"

27. Respecto a ello, el artículo 14° del Reglamento, establece que las entidades financieras sólo pueden realizar cargos del importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de débito adquiera o pague, así como, de los servicios descritos en el artículo 13° del Reglamento, conforme a la legislación vigente sobre la materia, al contrato suscrito entre las partes y a la autorización del usuario de la tarjeta de débito.¹⁰

10

REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, APROBADO POR LA RESOLUCION SBS N° 6523-2013.

(...)

Artículo 13°.- Servicios adicionales asociados a tarjetas de débito

Las empresas pueden ofrecer los siguientes servicios adicionales:

1. Operaciones realizadas a través de internet, desde páginas web y/o aplicaciones de dispositivos móviles, entre otros, distintos a los provistos por la empresa.

2. Operaciones efectuadas en el exterior de forma presencial.

La posibilidad de incorporar estos servicios se debe informar de manera previa a la celebración del contrato, y el titular debe de estar en posibilidad de habilitarlos, al momento de la contratación o de forma posterior, y de deshabilitarlos en el momento que así lo requiera, aspecto que también debe ser informado. Los mecanismos para la deshabilitación de los servicios no podrán ser más complejos que aquellos empleados para su habilitación. Las empresas no pueden incorporar los servicios adicionales sin el consentimiento previo del titular.

Las empresas que ofrezcan los servicios descritos deben de informar a los usuarios las condiciones aplicables y riesgos asociados a su utilización, incluidas las medidas de seguridad que deben observar los usuarios para el uso de dichos servicios en cualquiera de los medios o canales, como cajeros automáticos, páginas web, dispositivos móviles, entre otros, según corresponda.



28. Del análisis de dicha norma, se desprende que lo que busca garantizar es que, en cualquiera de los escenarios en que se realice la operación, esta se haya efectuado en observancia de las medidas de seguridad correspondientes, por lo cual se exige a las entidades financieras contar con el sustento que acredite de manera indubitable la autorización realizada por el cliente, sea a través de la suscripción de una orden de pago, el ingreso de un código o la firma de manera electrónica y/o virtual (clave secreta, clave dinámica, CVV, etc.).
29. Esto quiere decir, que, ante el cuestionamiento de un consumidor, la financiera debe estar en la posibilidad de acreditar de manera fehaciente que la operación cargada ha sido debidamente autorizada por el cliente.
30. En la dinámica común del mercado existen diversos tipos de operaciones que pueden realizarse con tarjetas de crédito o débito, siendo que para algunas se requiere la presencia física del medio de pago (plástico) y en otros casos no, por lo que pueden realizarse operaciones “con tarjeta presente” y “con tarjeta no presente”. Para garantizar que este tipo de operaciones se realicen válidamente, con la autorización del tarjetahabiente, las entidades financieras deben adoptar medidas de seguridad específicas.
31. En esa línea, para el caso de operaciones “con tarjeta presente”, es necesario que, para poder realizar una transacción, se cuente con la presencia física de la tarjeta, la cual es pasada por un terminal de venta (o POS, por sus siglas en inglés, Point of Sale), requiriéndose, según el caso, la firma electrónica (clave secreta) o la suscripción de la orden de pago, para que pueda entenderse como autorizada.
32. Así pues, es preciso indicar que dentro de las operaciones que pueden realizarse mediante tarjetas de débito y/o crédito, existen aquellas en las que resulta necesario la lectura de su banda magnética o chip y el ingreso de la clave secreta, a fin de autorizar las operaciones, las cuales se denominan operaciones “con tarjeta presente”¹¹.
33. En ese sentido, el parámetro de idoneidad en este tipo de casos está constituido por los mecanismos de seguridad implementados por los proveedores para realizar operaciones con tarjeta presente, por ello, es necesario que, dentro de un procedimiento de este tipo, en donde se cuestiona el servicio brindado por el banco, sea este quien presente medios probatorios suficientes para desvirtuar el hecho denunciado y corrobore que autorizó válidamente la operación cuestionada.
34. Sobre el particular, cabe precisar que en los casos de operaciones con tarjeta de débito o crédito no se desconoce la posibilidad que las mismas puedan ser objeto de usos fraudulentos; sin embargo, este uso se vería limitado en tanto no se tuviera acceso a la clave secreta, cuyo resguardo es responsabilidad exclusiva del tarjetahabiente. Por ello, de acreditarse que la operación se realizó con el uso conjunto de estos dos elementos, la transacción debe reputarse como válidamente realizada.

Artículo 14°.- Cargos

Las empresas cargarán en la cuenta de depósitos del usuario el importe de los bienes, servicios y obligaciones que este adquiera o pague, así como de los servicios descritos en el artículo 13° del Reglamento, conforme a la legislación vigente sobre la materia, al contrato suscrito entre las partes y a la autorización del usuario de la tarjeta de débito.
(...)

¹¹ Ver de manera ilustrativa, la página web de Visa: <> en la cual se refiere a las operaciones a través de tarjeta presente conforme a lo siguiente: “(...) son las transacciones que se realizan cara a cara, cuando la tarjeta Visa y su titular están presentes físicamente en la caja o terminal de un establecimiento o comercio”.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE JUNÍN

EXPEDIENTE N° 895-2025/PS0-INDECOPI-JUN

35. En el caso en particular se advierte que la relación de consumo que vincula a las partes del procedimiento proviene de la apertura de una Cuenta CTS-soles asociada a la tarjeta de débito N° N° 5118-****-****-4459 de titularidad de la señora Huaynalaya.
36. En esa línea, ha quedado demostrado que los días: 5, 9 y 11 de enero de 2023 se realizaron cuatro operaciones por concepto "RETIRO EFECTIVO SOLES - CA", por los importes de S/ 1,500.00, S/ 320.00, S/ 120.00 y S/ 300.00, respectivamente, conforme se aprecia en el extracto de los movimientos de la cuenta materia de denuncia, el cual mostramos a continuación:

Imagen N° 1: Extracto de los Movimientos de la Cuenta CTS-Soles

Consulta de Movimientos Page 1 of 2



Fecha: 20-8-2025 Hora: 5:03:45 PM

Movimientos del 01-11-2020 al 20-08-2025

Cliente : 69155794 - HUAYNALAYA ROMERO, ELVA FRANCI
Producto : CTS - Soles
SubOperación : 3 -
Total de Registros : 65

Nro. Cuenta:
Tipo Mov. : Todos
Saldo Disp. : 35,95 Página 1 de 2

Fecha	Concepto	Sucursal	Abonos	Cargos
09-11-2020	DEPOSITO CTS	AGENCIA HUANCAYO	542.50	
30-11-2020	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	0.03	
31-12-2020	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	0.06	
30-01-2021	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	0.05	
27-02-2021	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	0.04	
31-03-2021	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	0.04	
30-04-2021	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	0.04	
07-05-2021	DEPOSITO CTS	AGENCIA HUANCAYO	542.50	
31-05-2021	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	0.25	
30-06-2021	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	0.30	
31-07-2021	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	0.31	
31-08-2021	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	0.31	
30-09-2021	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	0.30	
30-10-2021	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	0.31	
03-11-2021	DEPOSITO CTS	AGENCIA HUANCAYO	542.50	
30-11-2021	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	0.34	
31-12-2021	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	0.36	
31-01-2022	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	0.35	
28-02-2022	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	0.32	
31-03-2022	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	0.35	
30-04-2022	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	0.35	
03-05-2022	DEPOSITO CTS	AGENCIA EL TAMBO HUANCAYO	542.50	
31-05-2022	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	0.60	
30-06-2022	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	0.60	
30-07-2022	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	0.61	
31-08-2022	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	0.61	
30-09-2022	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	0.60	
31-10-2022	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	0.61	
11-11-2022	DEPOSITO CTS	AGENCIA HUANCAYO	597.92	
30-11-2022	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	0.63	
31-12-2022	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	0.67	
05-01-2023	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	AGENCIA HUANCAYO		1,500.00
05-01-2023	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	AGENCIA HUANCAYO		320.00
09-01-2023	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	AGENCIA HUANCAYO		120.00
11-01-2023	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	AGENCIA HUANCAYO		300.00
31-01-2023	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	0.17	

37. Asimismo, se acreditó que los días: 4, 6, 7, 10, 17 y 25 de febrero de 2023 se realizaron seis transacciones por concepto "RETIRO EFECTIVO SOLES - CA" por los importes de S/ 1,000.00, S/ 300.00, S/ 1.000.00, S/ 400.00, S/ 800.00 y S/ 500.00, respectivamente, conforme se aprecia en el extracto de los movimientos de la cuenta materia de denuncia. Veamos:

M-OPS-03/03

10 de 24



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE JUNÍN

EXPEDIENTE N° 895-2025/PS0-INDECOPI-JUN

Imagen N° 2: Extracto de los Movimientos de la Cuenta CTS-Soles

Consulta de Movimientos

Scotiabank.

Fecha: 19-8-2025 Hora: 4:43:43 PM

Movimientos del 01-05-2016 al 19-08-2025

Cliente : 69155794 - HUAYNALAYA ROMERO, ELVA FRANCI
Producto : CTS - Soles
SubOperación : 1 -
Total de Registros : 112

Nro. Cuenta:
Tipo Mov. : Todos
Saldo Disp. : 796.95

Página 2 de 2

Fecha	Concepto	Sucursal	Abonos	Cargos
31-08-2020	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	7.18	
30-09-2020	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	6.94	
31-10-2020	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	6.30	
30-11-2020	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	2.10	
31-12-2020	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	2.17	
30-01-2021	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	2.17	
27-02-2021	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	1.96	
31-03-2021	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	2.17	
30-04-2021	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	2.10	
31-05-2021	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	2.17	
30-06-2021	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	2.10	
31-07-2021	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	2.16	
31-08-2021	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	2.16	
30-09-2021	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	2.10	
30-10-2021	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	2.17	
30-11-2021	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	2.10	
31-12-2021	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	2.16	
31-01-2022	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	2.17	
28-02-2022	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	1.96	
31-03-2022	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	2.17	
30-04-2022	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	2.09	
31-05-2022	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	2.17	
30-06-2022	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	2.10	
30-07-2022	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	2.16	
31-08-2022	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	2.15	
31-08-2022	CTS LIBRE DISPONIBIL	AGENCIA EL TAMBO HUANCAYO		500.00
30-09-2022	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	1.80	
31-10-2022	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	1.86	
30-11-2022	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	1.80	
31-12-2022	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	1.86	
31-01-2023	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	1.86	
04-02-2023	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	AGENCIA EL TAMBO HUANCAYO		1,000.00
06-02-2023	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	AGENCIA EL TAMBO HUANCAYO		300.00
07-02-2023	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	AGENCIA EL TAMBO HUANCAYO		1,000.00
17-02-2023	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	AGENCIA EL TAMBO HUANCAYO		800.00
25-02-2023	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	AGENCIA HUANCAYO		500.00
28-02-2023	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	0.82	
10-02-2023	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	AGENCIA EL TAMBO HUANCAYO		400.00
28-02-2023	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	0.01	
08-05-2023	DEPOSITO CTS	AGENCIA CC.REAL PLAZA HUANCAYO	597.92	

38. De igual forma, se demostró que los días: 2 y 11 de marzo de 2023 se realizaron dos transacciones por concepto "RETIRO EFECTIVO SOLES - CA" por los importes de S/ 300.00 y S/ 400.00, respectivamente, conforme se aprecia en el extracto de los movimientos de la cuenta de la denunciante:

M-OPS-03/03

11 de 24



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE JUNÍN

EXPEDIENTE N° 895-2025/PS0-INDECOPI-JUN

Imagen N° 3: Extracto de los Movimientos de la Cuenta CTS-Soles

Consulta de Movimientos. Page 2 of 2

Scotiabank.

Fecha: 19-8-2025 Hora: 4:43:43 PM

Movimientos del 01-05-2016 al 19-08-2025

Cliente : 69155794 - HUAYNALAYA ROMERO, ELVA FRANCI
Producto : CTS - Soles
SubOperación : 1 -
Total de Registros : 112 Página 2 de 2

Nro. Cuenta:
Tipo Mov. : Todos
Saldo Disp. : 796.95

Fecha	Concepto	Sucursal	Abonos	Cargos
31-08-2020	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	7.18	
30-09-2020	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	6.94	
31-10-2020	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	6.30	
30-11-2020	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	2.10	
31-12-2020	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	2.17	
30-01-2021	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	2.17	
27-02-2021	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	1.96	
31-03-2021	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	2.17	
30-04-2021	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	2.10	
31-05-2021	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	2.17	
30-06-2021	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	2.10	
31-07-2021	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	2.16	
31-08-2021	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	2.16	
30-09-2021	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	2.10	
30-10-2021	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	2.17	
30-11-2021	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	2.10	
31-12-2021	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	2.16	
31-01-2022	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	2.17	
28-02-2022	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	1.96	
31-03-2022	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	2.17	
30-04-2022	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	2.09	
31-05-2022	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	2.17	
30-06-2022	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	2.10	
30-07-2022	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	2.16	
31-08-2022	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	2.15	
31-08-2022	CTS LIBRE DISPONIBIL	AGENCIA EL TAMBO HUANCAYO		500.00
30-09-2022	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	1.80	
31-10-2022	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	1.86	
30-11-2022	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	1.80	
31-12-2022	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	1.86	
31-01-2023	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	1.86	
04-02-2023	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	AGENCIA EL TAMBO HUANCAYO		1,000.00
06-02-2023	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	AGENCIA EL TAMBO HUANCAYO		300.00
07-02-2023	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	AGENCIA EL TAMBO HUANCAYO		1,000.00
17-02-2023	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	AGENCIA EL TAMBO HUANCAYO		800.00
25-02-2023	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	AGENCIA HUANCAYO		500.00
20-02-2023	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	0.02	
02-03-2023	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	AGENCIA EL TAMBO HUANCAYO		300.00
11-03-2023	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	AGENCIA EL TAMBO HUANCAYO		400.00
31-03-2023	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	0.00	
29-04-2023	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	0.01	
31-07-2023	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	0.01	

39. Aunado a lo anterior, también se acreditó que los días: 20, 23, 26 y 28 de noviembre de 2024 se realizaron cuatro operaciones por concepto "RETIRO EFECTIVO SOLES - CA" por los importes de S/ 500.00, S/ 700.00, S/ 600.00 y S/ 700.00, respectivamente, conforme se aprecia en el extracto de los movimientos de la cuenta de la denunciante. Veamos:

Imagen N° 4: Extracto de los Movimientos de la Cuenta CTS-Soles



Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE JUNÍN

EXPEDIENTE N° 895-2025/PS0-INDECOPI-JUN

Consulta de Movimientos

Scotiabank

Fecha: 20-8-2025 Hora: 5:03:45 PM

Movimientos del 01-11-2020 al 20-08-2025

Cliente : 69155794 - HUAYNALAYA RÓMERO, ELVA FRANCI
Producto : CTS - Soles
SubOperación : 3 -
Total de Registros : 65

Nro. Cuenta:
Tipo Mov. : Todos
Saldo Disp. :

Página 2 de 2

Fecha	Concepto	Sucursal	Abonos	Cargos
20-11-2024	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	AGENCIA EL TAMBO HUANCAYO		500.00
23-11-2024	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	AGENCIA HUANCAYO		700.00
26-11-2024	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	AGENCIA EL TAMBO HUANCAYO		600.00
28-11-2024	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	AGENCIA HUANCAYO		700.00
30-11-2024	INTERESES ACREEDORES	POLO DIRECCION	0.48	

40. En ese sentido, habiéndose acreditado la existencia de las dieciséis (6) operaciones cuestionadas, corresponde a Scotiabank acreditar que se efectuaron teniendo en cuenta los mecanismos de seguridad pertinentes aplicables al caso en concreto.
41. Sobre el particular, las entidades del sistema financiero deben cumplir con las medidas de seguridad establecidas en el artículo 17° del Reglamento, conforme a lo siguiente:

“Artículo 17.- Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:

1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.
2. Implementar procedimientos complementarios para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones.
3. Identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones.
4. Establecer límites y controles en los diversos canales de atención, que permitan mitigar las pérdidas por fraude.”

42. Como se aprecia de la citada norma, entre las medidas de seguridad exigidas a las entidades financieras se encuentra la de contar con un sistema de monitoreo de operaciones que permita: (i) detectar aquellas transacciones que no correspondan al comportamiento habitual de los consumidores; (ii) identificar los patrones de fraude y (iii) generar alertas en base al sistema de monitoreo de operaciones.
43. Ahora bien, es preciso indicar que, este despacho se alineó al criterio actual de la Sala Especializada en Protección al Consumidor¹², que se estableció con anterioridad a la presente resolución¹³, para lo cual se consideró que las entidades financieras deben contar con mecanismos tecnológicos suficientes para garantizar que todas las operaciones que vayan a

¹² Ver Resoluciones N° 2293-2024/SPC-INDECOPI y N° 3384-2024/SPC-INDECOPI

¹³ Ver Resolución Final N° 280-2025/PS0-INDECOPI-JUN



ser cargadas a los productos financieros de sus clientes se hayan realizado de forma correcta, es decir, que las operaciones cuestionadas deben encontrarse dentro de su comportamiento habitual de consumo y haber sido autorizadas con los requisitos de validez necesarios para cada tipo de transacción.

44. Por lo tanto, en aquellos casos donde la operación debió generar la alerta respectiva no corresponda al comportamiento habitual de consumo de cliente, no será necesario verificar si, en la realización de dicha operación, concurrieron los requisitos de validez necesarios para su autorización, toda vez que, con lo primero bastará para determinar la responsabilidad administrativa de la entidad financiera por el cargo indebido de esta operación y las posteriores. Contrario a ello, si la operación estuviera acorde a su comportamiento habitual de consumo, la responsabilidad del proveedor dependerá del análisis sobre el cumplimiento de los requisitos de validez para su autorización.
45. En ese orden de ideas, cabe señalar que la obligación del proveedor de servicios financieros no solo se limita a monitorear y detectar en sus sistemas la realización de consumos inusuales y/o sospechosos, sino que debe asegurar que las operaciones cargadas a las líneas de crédito y/o cuentas de sus clientes hayan sido efectuadas de forma correcta.
46. En virtud de tales argumentos, este despacho empezará por analizar las medidas de seguridad que adoptó la entidad financiera comenzando por evaluar si las operaciones cuestionadas se encuadran dentro del comportamiento habitual de consumo respecto al producto financiero del consumidor a cargo de la administración de la entidad financiera, en esa línea, se evaluará los mecanismos de seguridad en el siguiente orden: **(a) Sobre las medidas de seguridad adoptadas en base al comportamiento habitual del consumidor;** y, **(b) la validez de la(s) operación(es) cuestionada(s).**

A. Sobre las medidas de seguridad adoptadas en base al comportamiento habitual del consumidor

47. De acuerdo con lo regulado por el artículo 2° del Reglamento¹⁴, el **comportamiento habitual de los consumidores** está referido al tipo de operaciones que usualmente realiza un consumidor con su tarjeta de crédito y/o débito, considerando diversos factores; como, por ejemplo, país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales se determinan a partir de la comparación de la información histórica de operaciones que registra el usuario.
48. De ello se desprende que, con el uso de las tarjetas de crédito y/o débito, cada consumidor va creando un historial de consumo generado conforme a sus necesidades. Al respecto, se debe tener en cuenta que el comportamiento de consumo de los usuarios no obedece a un conjunto estático e inmutable de operaciones realizadas por determinados montos, sino que este es, por naturaleza dinámico y se encuentra en constante desarrollo.

14

RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, PUBLICADA EL 2 DE NOVIEMBRE DE 2013 Y VIGENTE DESDE EL 1 DE ABRIL DE 2014

(...)

Artículo 2°. - Definiciones Para efectos de lo dispuesto en el presente Reglamento, se considerarán las siguientes definiciones:

(...)

5. Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.

(...)



49. En ese sentido, el sistema de monitoreo que utiliza cada entidad financiera debe poder detectar de manera individualizada cuándo una transacción no se encuentra acorde al consumo habitual que el cliente le da a su tarjeta de crédito y/o débito.
50. Sobre los patrones de fraude, cabe indicar que, en cumplimiento de la norma señalada, las entidades del sistema financiero se encuentran obligadas a implementar las medidas de seguridad que resulten necesarias para evitar la realización de operaciones fraudulentas; ello, a través de la detección oportuna de transacciones que presenten características sospechosas.
51. De acuerdo a lo señalado por la Sala en anteriores pronunciamientos¹⁵, **algunas circunstancias que pueden servir como señales para la detección de operaciones fraudulentas son, por ejemplo: varias transacciones realizadas en periodos cortos de tiempo, transacciones realizadas en distintas agencias de un banco o en varias ventanillas de un mismo banco, retiros por montos significativos en una sola operación o retiros seguidos entre sí por montos pequeños que en conjunto resultan una cantidad importante**, entre otras circunstancias que en cada caso en particular puede llevar a la conclusión que se trata de operaciones sospechosas.
52. Por lo expuesto, podemos concluir que el sistema de monitoreo de los bancos o financieras debe detectar aquellas operaciones que resultan distintas al comportamiento habitual del consumidor de manera individualizada, así como las operaciones que resulten compatibles con patrones de fraude. Por lo que, el funcionamiento del sistema de monitoreo es definido por las reglas que cada entidad financiera establezca conforme al análisis del tipo de consumos que se realicen con las tarjetas de crédito y débito que administran.
53. De otro lado, si bien las operaciones efectuadas a través de comercio electrónico, se realizó con la validación de la información de la tarjeta de la denunciante, por lo cual, se debe tener en cuenta que el deber de cuidado no sólo es de parte del consumidor, por ello existe la obligación de la financiera de efectuar el monitoreo de las operaciones que realicen los usuarios de sus tarjetas por más de que se realicen con los datos de los tarjetahabientes, porque las operaciones inusuales o sospechosas no son sólo las que se intentan efectuar sin esta información, sino con ellas, por lo que es importante que la financiera se apoye con el monitoreo del historial de consumo del titular de la tarjeta para poder detectar operaciones fraudulentas o sospechosas.
54. En ese sentido, a consideración de este órgano resolutorio, no basta con autorizar operaciones realizadas validando la información sensible del titular, sino que no puede dejarse de lado que los canales ofrecidos por las entidades financieras deben de contar con medidas de seguridad suficientes a fin de alertar las operaciones sospechosas a sus clientes y evitar de esta manera la realización de transacciones fraudulentas.
55. A fin de efectuar el análisis del comportamiento habitual en la realización de operaciones materia de denuncia, se evaluará los movimientos de la cuenta del denunciante registrados desde el 16 de mayo de 2016, los cuales fueron remitidos por la señora Huaynalaya adjuntos a su denuncia, los mismos que fueron puestos de conocimiento de Scotiabank y cuya validez no fue cuestionada.
56. De las operaciones registradas en los documentos: "Movimientos del 1-05-2016 al 19-08-2025", Movimientos del 1-11-2020 al 20-08-2025" correspondientes a la Cuenta CTS-Soles materia de denuncia, tenemos que:

¹⁵ Ver Resolución Final N° 0277-2003/TDC-INDECOPI.



2021: DEL 01/05/2016 AL 31/12/2021 No se efectuaron operaciones de débito o de consumo en la cuenta.			
2022: DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 En el mes de agosto se registró sólo una operación de débito			
Mes	Concepto	Canal utilizado	Importe
AGOSTO (1 operación)	CTS LIBRE DISPONIBIL	Agencia El Tambo Huancayo	S/ 500.00
2023			
Mes	Concepto	Canal utilizado	Importe
Enero (4 operaciones)	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	Agencia Huancayo	S/ 1,500.00 S/ 320.00 S/ 120.00 S/ 300.00
Febrero (6 operaciones)	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	Agencia Huancayo Agencia El Tambo Huancayo	S/ 1,000.00 S/ 300.00 S/ 1,000.00 S/ 400.00 S/ 800.00 S/ 500.00
Marzo (2 operaciones)	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	Agencia El Tambo Huancayo	S/ 300.00 S/ 400.00
Abril – Diciembre	-	-	-
2024			
Mes	Concepto	Canal utilizado	Importe
Enero – Octubre	-	-	-
Noviembre (4 operaciones)	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	Agencia Huancayo Agencia El Tambo Huancayo	S/ 500.00 S/ 700.00 S/ 600.00 S/ 700.00
Diciembre	-	-	-
2025: DEL 01/01/2025 AL 20/08/2025 No se efectuaron operaciones de débito o de consumo en la cuenta.			

- **Del periodo comprendido del 1 de mayo de 2016 al 31 de diciembre de 2022:** sólo se registró una operación de débito por concepto: "CTS LIBRE DISPONIBILIDAD" por el importe de S/ 500.00 (el 31 de agosto de 2022), es decir que durante cinco años (2016 al 2021) no se registraron operaciones de débito consistentes en retiros o consumos y en el sexto año (2022) se realizó sólo una operación por el importe S/ 500.00, estableciendo de este modo un patrón consistente en la realización de una sola operación por mes y por el monto máximo de S/ 500.00.
- **Del periodo comprendido del 01 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023:** se aprecia que en los meses de enero, febrero y marzo del año 2023, se efectuaron más de una operación de débito por retiro en efectivo en varias agencias del banco por importes que oscilaron entre los S/ 120.00 y S/ 1,500.00, por lo que si bien alguno de



estos montos se encuentran por debajo de los S/ 500.00, en su conjunto, tenían características distintas a las registradas por el periodo de seis años por la señora Huaynalaya, por lo que no correspondían a la frecuencia de las transacciones que acostumbraba realizar.

- **Del periodo comprendido del 01 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024:** también se aprecia que en el mes de noviembre se efectuaron más de una operación de débito por retiro en efectivo en varias agencias del banco por montos que oscilan entre los S/ 500.00 y S/ 700.00, por lo que en su conjunto también diferían de la frecuencia en que la señora Huaynalaya solía efectuar sus operaciones.

57. En base al análisis precedente, a consideración de este OPS, las transacciones cuestionadas por la denunciante no se encontraban dentro de las características habituales de las transacciones que solía efectuar, ya que difieren en importe y frecuencia en comparación con el patrón desarrollado por el periodo de seis años, hasta antes de la realización de las dieciséis (16) operaciones no reconocidas, por lo que Scotiabank debió contar con un sistema que permitiera reconocer estas transacciones como no habituales y alertar a la señora Huaynalaya sobre su realización e impedir que se siguieran efectuando, hecho que no ocurrió en el presente caso.
58. Por tanto, a consideración de este ORPS, Scotiabank no cumplió con acreditar que superó el primer filtro sobre las medidas de seguridad adoptadas en base al comportamiento habitual del consumidor, por lo que corresponde responsabilizarlo por la realización de estas.
59. En consecuencia, ha quedado demostrado que Scotiabank infringió los artículos 18° y 19° del código, en tanto, no logró acreditar que las dieciséis (16) transacciones efectuadas con cargo a la cuenta CTS-Soles de titularidad de la denunciante se encontraban dentro de su comportamiento habitual.

III.3. Medida correctiva

60. Este órgano resolutorio se encuentra facultado a dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras¹⁶ –las cuales tienen el objeto de resarcir las consecuencias

16

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

(...)

Artículo 115°.- Medidas correctivas reparadoras

115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. En caso el órgano resolutorio dicte una o varias medidas correctivas, debe considerar lo acordado por las partes durante la relación de consumo. Las medidas correctivas reparadoras pueden consistir en ordenar al proveedor infractor lo siguiente:

- a. Reparar productos.
- b. Cambiar productos por otros de idénticas o similares características, cuando la reparación no sea posible o no resulte razonable según las circunstancias.
- c. Entregar un producto de idénticas características o, cuando esto no resulte posible, de similares características, en los supuestos de pérdida o deterioro atribuible al proveedor y siempre que exista interés del consumidor.
- d. Cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida; y si esto no resulte posible o no sea razonable, otra de efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias.
- e. Cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales o convencionales a su cargo.
- f. Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses legales correspondientes, cuando la reparación, reposición, o cumplimiento de la prestación u obligación, según sea el caso, no resulte posible o no sea razonable según las circunstancias.
- g. En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos montos, más los intereses correspondientes.
- h. Pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción administrativa.
- i. Otras medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a las anteriores.

115.2 Las medidas correctivas reparadoras no pueden ser solicitadas de manera acumulativa conjunta, pudiendo



patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior– y complementarias¹⁷ –que buscan revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

61. En el presente caso, se ha verificado que Scotiabank, ha cometido infracciones al Código por lo que, corresponde ordenarle como medida correctiva, que en un plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con devolver a la cuenta CTS-Soles de la señora Huaynalaya el importe total correspondiente a las dieciséis (16) operaciones no reconocidas materia de denuncia más los intereses legales generados hasta la fecha de cumplimiento de la medida correctiva.
62. El proveedor tiene la obligación de presentar ante el OPS los medios probatorios que acrediten el cumplimiento de la medida correctiva en el plazo máximo de cinco (05) días, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo

plantearse de manera alternativa o subsidiaria, con excepción de la medida correctiva señalada en el literal h) que puede solicitarse conjuntamente con otra medida correctiva. Cuando los órganos competentes del Indecopi se pronuncian respecto de una medida correctiva reparadora, aplican el principio de congruencia procesal.

115.3 Las medidas correctivas reparadoras pueden solicitarse en cualquier momento hasta antes de la notificación de cargo al proveedor, sin perjuicio de la facultad de secretaría técnica de la comisión de requerir al consumidor que precise la medida correctiva materia de solicitud. El consumidor puede variar su solicitud de medida correctiva hasta antes de la decisión de primera instancia, en cuyo caso se confiere traslado al proveedor para que formule su descargo.

115.4 Corresponde al consumidor que solicita el dictado de la medida correctiva reparadora probar las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas causadas por la comisión de la infracción administrativa.

115.5 Los bienes o montos objeto de medidas correctivas reparadoras son entregados por el proveedor directamente al consumidor que los reclama, salvo mandato distinto contenido en la resolución. Aquellos bienes o montos materia de una medida correctiva reparadora, que por algún motivo se encuentran en posesión del Indecopi y deban ser entregados a los consumidores beneficiados, son puestos a disposición de estos.

115.6 El extremo de la resolución final que ordena el cumplimiento de una medida correctiva reparadora a favor del consumidor constituye título ejecutivo conforme con lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil, una vez que quedan consentidas o causan estado en la vía administrativa. La legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a los consumidores beneficiados con la medida correctiva reparadora.

115.7 Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede solicitar en la vía judicial o arbitral correspondiente. No obstante, se descuenta de la indemnización patrimonial aquella satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida correctiva reparadora en sede administrativa.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308)

17

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

(...)

Artículo 116°.- Medidas correctivas complementarias

Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro y pueden ser, entre otras, las siguientes:

- Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio contratado.
- Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el procedimiento.
- El decomiso y destrucción de la mercadería, envases, envolturas o etiquetas.
- En caso de infracciones muy graves y de reincidencia o reiterancia:
 - Solicitar a la autoridad correspondiente la clausura temporal del establecimiento industrial, comercial o de servicios por un plazo máximo de seis (6) meses.
 - Solicitar a la autoridad competente la inhabilitación, temporal o permanente, del proveedor en función de los alcances de la infracción sancionada.
- Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine el Indecopi, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto objeto de sanción ha ocasionado.
- Cualquier otra medida correctiva que tenga el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

El Indecopi está facultado para solicitar a la autoridad municipal y policial el apoyo respectivo para la ejecución de las medidas correctivas complementarias correspondientes.



apercibimiento de imponer una multa coercitiva de una (01) a tres (03) UIT por incumplimiento de mandato, en los términos establecidos por el artículo 117° del Código¹⁸.

63. Para hacer efectivo el apercibimiento señalado, el consumidor deberá comunicar por escrito el incumplimiento, a este órgano resolutorio.

III.4. Graduación de la sanción

64. La autoridad administrativa cuenta con dos instrumentos para maximizar el bienestar social, las cuales son la multa y el nivel de esfuerzo o gasto en la detección y sanción de infractores, que se traduce en una probabilidad de captura y sanción.
65. En base a ello, se aprobó el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM, que aprueba la graduación, metodología y factores para la determinación de las multas que impongan los órganos resolutorios del INDECOPI respecto de las infracciones sancionables en el ámbito de su competencia; el mismo que entró en vigor el 15 de junio de 2021.
66. Es de precisar que la graduación y determinación de las multas para los procedimientos administrativos sancionadores que estén en trámite a la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo, se seguirá realizando conforme a las normas vigentes a la fecha de inicio de dichos procedimientos, conforme lo establece la disposición complementaria del Decreto Supremo N° 032-2021-PCM¹⁹; siendo de obligatorio cumplimiento para los procedimientos iniciados después de la entrada en vigencia del mencionado decreto.
67. En términos generales, la multa preliminar (M) es el resultado de multiplicar el valor estimado de la multa base (m) por un componente que captura el efecto de las circunstancias agravantes y atenuantes presentes en cada caso (F), conforme a la siguiente fórmula: **(I) $M = m \times F$** . Finalmente, dicho monto (M) es ajustado conforme a los topes máximos legales pertinentes, hasta obtener una multa final (M*).
68. Bajo este contexto, corresponde establecer, en primer lugar, la multa base, para cuyo efecto, se deberá determinar (i) el nivel de afectación en función al tipo de infracción, esto es, si es muy baja, baja, moderada, alta o muy alta; (ii) el tamaño del infractor, verificando, si a la fecha en que cometió la infracción tenía la condición de micro, pequeña, mediana o gran empresa; y, (iii) el periodo de duración de la infracción cometida, que podría ser hasta 24 meses.

¹⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

(...)

Artículo 117°.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308).

¹⁹ **DECRETO SUPREMO N° 032-2021-PCM - Decreto Supremo que aprueba la graduación, metodología y factores para la determinación de las multas que impongan los órganos resolutorios del INDECOPI**

(...)

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única. Normas aplicables a los procedimientos administrativos sancionadores en trámite

La graduación y determinación de las multas para los procedimientos administrativos sancionadores que estén en trámite a la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo, se seguirá realizando conforme a las normas vigentes a la fecha de inicio de dichos procedimientos.



- (i) **Nivel de afectación:** La infracción cometida por Scotiabank está referida a no haber cumplido con las medidas de seguridad pertinentes, habiendo permitido la realización de dieciséis (16) operaciones no reconocidas por la suma total de S/ 9,440.00 con cargo a la cuenta CTS-Soles de la denunciante; en ese sentido, al ser el monto involucrado en la denuncia mayor a 1 UIT pero menor a 2 UIT, se determina que el tipo de afectación es "moderada", según el valor preestablecido en el cuadro 16 del Decreto Supremo 032-2021-PCM.
- (ii) **Tamaño del infractor:** El artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, norma modificada por la Ley 30056, prevé que la condición de micro, pequeña, mediana y gran empresa se obtiene a partir de las ventas anuales (microempresa: ventas anuales de 1 a 150 UIT; pequeña empresa: ventas anuales de 150 a 1700 UIT; mediana empresa: ventas anuales de 1700 a 2300 UIT; y, si las ventas anuales superan las 2300 UIT se trata de una gran empresa.

De acuerdo con la información económica reportada por el denunciado ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, correspondiente al ejercicio 2024, se verifica su condición de gran empresa, información tomada del Padrón de contribuyentes de SUNAT el mismo que será utilizado para la graduación de la sanción en el presente caso.

Considerando el nivel de afectación y el tamaño del infractor, el valor preestablecido conforme al cuadro 18 previsto en el Decreto Supremo 032-2021-PCM es de 3,78.

- (iii) **Periodo de duración de la infracción:** La infracción se cometió en un solo acto, dada su naturaleza instantánea; por lo que, el factor de duración conforme al valor preestablecido en el cuadro 23 del Decreto Supremo 032-2021-PCM es 1,0.

Al multiplicar el monto preestablecido (3,78) por el factor de duración (1,0), se determina que la multa base es de 3,78 UIT.

Definida la multa base, corresponde establecer el factor "F", para lo cual se podrán considerar las circunstancias atenuantes y agravantes previstas en el Código, cuyos valores preestablecidos se han recogido en el cuadro 2 del Decreto Supremo 032-2021-PCM. Como las circunstancias atenuantes (AT) solo pueden reducir la multa base hasta en un 50%, es decir, la mitad (el valor en este caso es 0,5); y, las circunstancias agravantes (AG) solo pueden incrementarla hasta en un 100%, es decir, el doble (el valor en este caso es 2,0); el resultado total de sumar los valores asignados a cada circunstancia no podrá exceder dichos toques.

En el presente caso, este ORPS no verifica la existencia de circunstancias atenuantes ni agravantes, por lo tanto, el valor viene representado por $F=1+(0)$, el mismo que equivale a 1.

69. Siendo así, la multa a imponer (M), en atención a la fórmula " $M = m \times F$ ", con los datos obtenidos, es de $M = 3,78 \times 1$, resultando un valor de 3,78 UIT. Por tanto, corresponde sancionar a Scotiabank con una multa de 3,78 UIT por infracción a los artículos 18° y 19° del Código.

III.5. Costas y costos del procedimiento



Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE JUNÍN

EXPEDIENTE N° 895-2025/PS0-INDECOPI-JUN

70. El artículo 7° del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI²⁰ dispone que es potestad de la autoridad administrativa ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi.
71. Scotiabank, deberá cumplir en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, con pagar al denunciante las costas del procedimiento que a la fecha ascienden a S/ 36.00²¹.
72. Scotiabank, tiene la obligación de presentar ante el OPS los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del pago de las costas ordenada en el plazo máximo de cinco (05) días, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva de una (01) UIT por incumplimiento del pago de costas, en los términos establecidos por el artículo 118° del Código²².
73. Para hacer efectivo el apercibimiento señalado, el consumidor deberá comunicar por escrito el incumplimiento, a este órgano resolutorio.
74. De considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, el denunciante podrá solicitar el reembolso de los costos en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de costos.

IV. RESOLUCIÓN

PRIMERO: Desestimar el pedido de improcedencia planteado por Scotiabank Perú S.A.A, en atención a los fundamentos desarrollados en la presente resolución.

SEGUNDO: Sancionar a Scotiabank Perú S.A.A., con una multa de 3.78 UIT por haber incurrido en infracción a lo establecido los artículos 18°, y 19°, de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, al haber quedado acreditado que no cumplió con las medidas de seguridad necesarias, respecto al monitoreo y realización de operaciones, en tanto permitió que los días 5, 9 y 11 de enero de 2023; 10, 4, 6, 7, 17 y 25 de febrero de 2023, 2 y 11 de marzo de 2023; y, 20, 23, 26 y 28 de noviembre de 2024 se realicen dieciséis (16) operaciones, con cargo a la Cuenta

²⁰ **DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**
(...)

Artículo 7.- Pago de costas y costos.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI. (...)

En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

(Artículo modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 30056, publicada el 02 julio 2013).

²¹ Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

²² **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
(...)

Artículo 118.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo."

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308).



CTS-Soles asociada a la tarjeta debito N° 5118-****-****-4459, de titularidad de la señora Elva Francisca Haynalaya Romero.

Fecha	Monto	Concepto
5-1-2023	S/ 1,500.00	Retiro Efectivo Soles - CA
5-1-2023	S/ 320.00	Retiro Efectivo Soles - CA
9-1-2023	S/ 120.00	Retiro Efectivo Soles - CA
11-1-2023	S/ 300.00	Retiro Efectivo Soles - CA
10-2-2023	S/ 400.00	Retiro Efectivo Soles - CA
4-2-2023	S/ 1,000.00	Retiro Efectivo Soles - CA
6-2-2023	S/ 300.00	Retiro Efectivo Soles - CA
7-2-2023	S/ 1,000.00	Retiro Efectivo Soles - CA
17-2-2023	S/ 800.00	Retiro Efectivo Soles - CA
25-2-2023	S/ 500.00	Retiro Efectivo Soles - CA
2-3-2023	S/ 300.00	Retiro Efectivo Soles - CA
11-3-2023	S/ 400.00	Retiro Efectivo Soles - CA
20-11-2024	S/ 500.00	Retiro Efectivo Soles - CA
23-11-2024	S/ 700.00	Retiro Efectivo Soles - CA
26-11-2024	S/ 600.00	Retiro Efectivo Soles - CA
28-11-2024	S/ 700.00	Retiro Efectivo Soles - CA

TERCERO: Requerir al sancionado el cumplimiento espontáneo de la multa²³, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 205 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General²⁴, bajo apercibimiento de iniciarse el procedimiento de ejecución coactiva respectivo²⁵. El sancionado sólo pagará el 75% de la multa si consiente la presente resolución y procede a cancelarla en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113° del Código de Protección y Defensa del Consumidor²⁶.

²³ Los únicos medios de pago son los siguientes y debe proporcionar para estos efectos el número de CUM para identificar la multa:

Pago en ventanilla en el Banco de la Nación y Banco de Crédito del Perú	Pago en línea – Internet (solo para clientes de Banco de Crédito del Perú)
1. Indicar que realizará en pago de una multa impuesta por el Indecopi. Cuenta "Indecopi-Multas". 2. Brindar el número de CUM correspondiente. Si paga en Banco de la Nación, deberá indicar el código de transacción 3711 + el número de CUM. 3. Verificar que la constancia del pago indique el número de CUM correcto.	Seguir los siguientes pasos: 1. Seleccionar pagos y transferencias. 2. Seleccionar pago de servicios. 3. Seleccionar Instituciones (Indecopi). 4. Seleccionar el concepto de pago (multas). 5. Ingresar el número de CUM. 6. Ingresar el monto a pagar.

Cualquier abono que no se efectúe en la forma señalada en el cuadro anterior, no será considerado para efectos de la cancelación de la multa. En caso no se cuente con el número de CUM o se presente cualquier inconveniente al pretender efectuar el pago en las modalidades indicadas, será necesario que se comunique inmediatamente a los anexos 7814, 7825 y 7829, así como a la siguiente dirección: controldemultas@indecopi.gob.pe.

²⁴ Sin perjuicio de ello, se le informa que la presente resolución será puesta en conocimiento del Área de Ejecución Coactiva del Indecopi a efectos de que ejerza las funciones que la Ley le otorga.

²⁵ El procedimiento de ejecución coactiva se encuentra bajo la competencia del Ejecutor Coactivo del Indecopi, y se regula conforme a las normas establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley del procedimiento de ejecución coactiva, aprobado por D.S. N° 018-2008-JUS.

²⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 113°.- Cálculo y rebaja del monto de la multa



Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE JUNÍN

EXPEDIENTE N° 895-2025/PS0-INDECOPI-JUN

CUARTO: Ordenar a Scotiabank Perú S.A.A., como medidas correctivas que en un plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con devolver a la cuenta CTS-Soles de la señora Elva Francisca Haynalaya Romero el importe total correspondiente a las dieciséis (16) operaciones no reconocidas materia de denuncia más los intereses legales generados hasta la fecha de cumplimiento de la medida correctiva.

Scotiabank Perú S.A.A., deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, ante este Órgano Resolutivo, en el plazo máximo de cinco (5) días, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 117° del Código de Protección y Defensa del Consumidor y en los términos y condiciones indicados en la presente resolución.

Para hacer efectivo el apercibimiento señalado, el consumidor deberá comunicar por escrito el incumplimiento, a este órgano resolutivo.

QUINTO: Ordenar a Scotiabank Perú S.A.A. que, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumplan con el pago de las costas de esta instancia a la parte denunciante ascendente a S/ 36.00, sin perjuicio del derecho de ésta de solicitar la liquidación de los costos una vez concluida la instancia administrativa. La evaluación de las solicitudes de liquidación estará a cargo del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos competente.

Scotiabank Perú S.A.A., deberán acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, ante este Órgano Resolutivo, en el plazo máximo de cinco (5) días, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento del pago de costas y costos, conforme a lo señalado en el artículo 118° del Código de Protección y Defensa del Consumidor y en los términos y condiciones indicados en la presente resolución.

Para hacer efectivo el apercibimiento señalado, el consumidor deberá comunicar por escrito el incumplimiento, a este órgano resolutivo.

SEXTO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor de la Oficina Regional del Indecopi de Junín en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación²⁷, caso contrario la resolución quedará consentida²⁸.

Para calcularse el monto de las multas a aplicarse, se utiliza el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago efectivo o en la fecha que se haga efectiva la cobranza coactiva. Las multas constituyen en su integridad recursos propios del Indecopi, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 156°.

La multa aplicable es rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia y en tanto no interponga recurso alguno contra dicha resolución.

²⁷ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI - DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, PREVISTO EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

(...)

Artículo 32.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar, conforme a lo establecido por el artículo 218 de la LPAG.

²⁸ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL**

M-OPS-03/03

23 de 24



Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE JUNÍN

EXPEDIENTE N° 895-2025/PS0-INDECOPI-JUN

SÉPTIMO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI²⁹, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

OCTAVO: Disponer la inscripción Scotiabank Perú S.A.A., en el Registro de Infracciones y Sanciones del INDECOPI, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119°³⁰ del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

(Firma digital en la parte superior del presente documento) ³¹

Edwar Fredy Olazabal Sucasaca

Jefe

Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de

Protección al Consumidor

Oficina Regional del INDECOPI de Junín

APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS

(...)

Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

(Texto según el artículo 212 de la Ley N° 27444).

29

DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI - DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, PREVISTO EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

(...)

Artículo 34.- Fin de Procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub-Gerencia de Ejecución Coactiva.

30

LEY N° 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

(...)

Artículo 119°.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución.

La información del registro es de acceso público y gratuito.

31

DECRETO SUPREMO N° 052-2008-PCM-REGLAMENTO DE LA LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES

(...)

Artículo 3°.- De la validez y eficacia de la firma digital

La firma digital generada dentro de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica tiene la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita.

(...)

M-OPS-03/03

24 de 24